

1500541-31.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo e 1 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na terceira fase, em relação ao crime de roubo, considerando o reconhecimento das causas de aumento definidas nos § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do artigo 157 do Código Penal, elevo a pena do roubo de mais 2/3 (dois terços), resultando em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500541-31.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500541-31.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

YTALO CARLOS MOURA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

C O N C L U S ã O:

Aos 11 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos à Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MMª Juíza de Direito Titular.

Autos digitais controle nº 334/2022:

Vistos.

YTALO CARLOS MOURA, qualificado à fl. 06, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244- B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 14 de março de 2022, por volta das 23h52, na Rua João de Barros, nº 247, bairro Ferrazópolis, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, agindo em comunhão de esforços e perfeita identidade de propósitos com o adolescente KAUÊ APARECIDO DOS SANTOS e outro agente ainda não identificado, subtraiu para proveito de todos, mediante emprego de grave ameaça à integridade física da vítima Maurício Pires, ameaça esta corroborada pelo porte ostensivo de arma de fogo, a quantia de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais) e 03 (três) pizzas, pertencentes ao proprietário da "Pizzaria Don Vinni".

Consta, ainda, do incluso caderno investigatório que, no dia 14 de março de 2022, por volta das 23h52, na Rua João de Barros, nº 247, bairro Ferrazópolis, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, o réu corrompeu ou facilitou a corrupção

do adolescente KAUÊ APARECIDO DOS SANTOS, pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal acima descrito.

Consta dos autos que o denunciado, o adolescente e outro agente ainda não identificado, em momento anterior ao acima mencionado, decidiram unir esforços a fim de subtrair para proveito comum, com emprego de grave ameaça de morte ao ofendido, ameaça esta corroborada mediante o porte ostensivo de arma de fogo, bens de expressão econômica, pertencentes à terceira pessoa.

Foi então que o denunciado, o menor e outro agente desconhecido, no dia e horário acima apontados, rumaram ao palco dos acontecimentos, a fim de consumir seu desiderato criminoso comum.

A seguir, para consumir a subtração patrimonial violenta por todos almejada, o denunciado, o adolescente e outro agente ainda não identificado, a fim de atrair o ofendido para um local que eles entendiam mais propício a consumação da rapina violenta por todos desejada, pediram pizzas junto à "Pizzaria Don Vinni", sendo certo que pediram troco para o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), mandando entregá-las no local dos fatos.

Por isso, o ofendido Maurício Pires, funcionário do proprietário da Pizzaria já mencionada, a bordo de sua motocicleta, dirigiu-se ao local apontado pelo denunciado e os demais ladravazes, a fim de fazer a entrega de três pizzas que tinham sido encomendadas pelos rapinadores, como forma de atrair o ofendido ao palco dos acontecimentos.

Lá chegando, a vítima foi recebida pelo denunciado YTALO CARLOS MOURA, o qual afirmou que havia solicitado a entrega. Nesse momento, o adolescente e outro roubador ainda não identificado, ambos assecclas do imputado, juntaram-se ao denunciado e todos anunciaram o assalto, fazendo-o mediante grave ameaça de morte ao ofendido, ameaça esta corroborada pelo emprego ostensivo de uma arma de fogo, que se encontrava em poder do adolescente.

Passo seguinte, o denunciado e os demais rapinadores exigiram que a vítima lhes permitisse a subtração da quantia em dinheiro pertencente ao ofendido, bem como, determinaram que a vítima lhes entregasse as pizzas.

Temeroso por sua vida, o ofendido permitiu que o réu e seus cúmplices subtraíssem para eles os bens já mencionados. Assim, o denunciado abriu o bagageiro da moto pilotada pela vítima e subtraiu as três pizzas ali existentes e o valor de R\$ 56,00, pertencentes ao proprietário do estabelecimento comercial suso ventilado. Em seguida, o réu e os demais agentes deixaram o local na posse dos bens pertencentes ao ofendido.

Logo a seguir, o ofendido cientificou a Polícia Militar sobre a ocorrência, bem como informou os policiais sobre as características físicas de seus autores. Desse modo, após realizar diligências pelas proximidades do local dos fatos, os policiais lograram avistar o denunciado e os demais roubadores.

O réu e seus cúmplices, por seu turno, ao perceberem a aproximação dos policiais, buscaram fugir do local. Durante a fuga, os ladravazes desprezaram ao solo um simulacro de arma de fogo que se encontrava em poder deles.

Momento posterior, o denunciado e o adolescente acabaram sendo abordados pelos policiais militares. O rapinador ainda não identificado, coautor do crime em apreço, entretanto, conseguiu fugir.

Pouco antes de ser abordado, o adolescente, cúmplice do increpado, buscou esconder a mochila que trazia consigo.

Ao recuperarem a mochila que estava em poder do adolescente, os policiais encontram a arma de fogo utilizada na empreitada criminoso em análise.

Ato contínuo, os patrulheiros castrenses deram voz de prisão em flagrante delito ao denunciado, assim como, emanaram voz de apreensão em flagrante delito de ato infracional, equiparado ao crime de roubo majorado, ao adolescente e conduziram ambos ao Distrito Policial.

Em sede policial, a vítima reconheceu o réu e o adolescente, como sendo autores do crime em perspectiva (fl. 16).

Como se viu, o réu corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente KAUÊ APARECIDO DOS SANTOS, pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Foram arrolados o representante do estabelecimento vítima e mais duas testemunhas pela acusação, que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 07/74. Pela decisão proferida em sede de custódia de fls. 62/64, o réu teve sua prisão em flagrante convertida para prisão preventiva, cujo mandado de prisão se encontra devidamente cumprido à fl.75.

A denúncia foi recebida em 04/04/2022, sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos, dentre outras providências (fls.90/91).

O réu foi citado pessoalmente em 02/05/2022 (fl.118).

Sua folha de antecedentes estadual foi juntada a fls. 109/111 e a federal, a fl.107. A certidão SGC encontra-se juntada a fl. 94.

Laudos foram encartados aos autos, a saber: fls. 87/89 (simulacro de arma); fls 95/96 e 112/113 (mochila); 97/98 (exame de corpo de delito do réu); fls.114/116 e 119/121 (arma de fogo artesanal).

A Defesa ofertou resposta, com rol de testemunhas comuns às indicadas na denúncia (fl.125).

O recebimento da denúncia foi ratificado pela decisão de fls.127/129 (em 18.05.2022), designando-se audiência instrução, debates e julgamento.

Numa primeira oportunidade, foram ouvidas as testemunhas Renato Rodrigues de Alvarenga e Evandro de Moraes Reveihu (fls. 145/149). Na continuação da instrução, foi ouvida a vítima, seguindo-se com a qualificação e interrogatório do réu. Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido pelas partes. Em debates orais, o Ministério Público sustentou pedido de condenação do acusado (fls. 156/161).

A Defesa manifestou-se, por meio de memoriais, ocaisão em que sustentou o pedido de absolvição, alegando insuficiência probatória e requerendo a concessão de benefícios legais em caso de condenação (gravação audiovisual no SAJ).

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo boletim de ocorrência juntado às fls.13/17, auto de exibição e apreensão de fls.20/21 e auto de reconhecimento de fl.22, bem como pela juntada dos laudos de fls. fls. 87/89 (simulacro de arma), fls 95/96 e 112/113 (mochila), 97/98 (exame de corpo de delito do réu), fls.114/116 e 119/121 (arma de fogo artesanal), assim como pelas provais orais constantes nos autos.

A autoria também restou comprovada.

Em solo policial (fl.12) e em Juízo, o réu optou por permanecer em silêncio.

Em que pese a ausência de versão apresentada pelo réu, as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação.

Com efeito, a vítima Maurício Pires, em juízo, declarou a pizzaria onde trabalhava recebeu uma encomenda para a entrega de pizzas. Como não se tratava de área de risco e o cliente era cadastrado, não viu problemas em fazer a entrega. Assim que chegou ao local, encontrou um adolescente. Perguntou-lhe se a fora ele quem fizera a encomenda, recebendo a resposta positiva. Então, nesse momento, o adolescente lhe apresentou uma arma e disse que queria apenas os lanches e o troco. Na mesma hora, apareceram mais dois agentes, sendo que um deles abriu a bolsa da moto e pegou as pizzas, bem como o valor em dinheiro. Na sequência, os agentes mandaram que fosse embora, seguisse com as demais entregas. Então, dali se retirou e foi direto para a base da polícia, narrando aos policiais o que havia acontecido, retornando, na sequência, à pizzaria. Continuou trabalhando até que algum tempo depois, os policiais encontraram os roubadores, que ainda estavam comendo as pizzas, no mesmo local onde ocorreu o roubo. Ficou sabendo que quando os policiais chegaram, os roubadores correram, sendo que dois foram detidos pelos policiais e um deles conseguiu fugir. Foram presos o réu Ytalo Carlos e o indivíduo menor de idade. Disse que o adolescentelhe mostrou a pistola que estava na cintura. Disse que a arma parecia verdadeira. Informou que o réu Ytalo Carlos reconheceu na Delegacia em razão das tatuagens, pois foi ele que pegou as pizzas na bolsa da motocicleta. Com ele foi encontrada uma arma calibre 12 caseira, dentro de uma mochila que ele portava. Em Juízo, não reconheceu o réu Ytalo que lhe foi apresentado, pois apesar da tatuagem no pescoço, disse que na ocasião do roubo o

indivíduo não tinha tantas tatuagens.

A testemunha Evandro de Moraes Reveihu, policial militar, informou em Juízo que receberam via rádio a informação de que um entregador de pizzas teria sido assaltado nas imediações por três indivíduos armados. Informadas as características dos roubadores, passaram a diligenciar pelo local dos fatos e visualizaram dois indivíduos com as características que tinham sido relatadas. Os dois agentes, ao verem a viatura, demonstraram nervosismo e um deles jogou uma bolsa atrás de um veículo que ali estava estacionado. Ele estava suando e muito ofegante. Realizaram a abordagem pela fundada suspeita e ao averiguarem a mochila que ele escondeu atrás do veículo, encontraram uma arma de fogo. Na ocasião estava o réu e o adolescente. O réu disse que a arma não era dele, porém, viu quando ele jogou a mochila e tirou o boné para disfarçar as suas características. Disse que abordou o réu e um adolescente, sendo que ambos foram levados à Delegacia, onde foram reconhecidos pela vítima. A vítima disse que dois dos três indivíduos estavam armados, um deles com uma arma preta. O terceiro indivíduo fugiu e deixou cair o simulacro. Não conhecia o réu antes dos fatos.

A testemunha Renato Rodrigues de Alvarenga, policial militar, narrou em Juízo, que no dia dos fatos estavam retornando de uma ocorrência para a base da polícia militar do Ferrazópolis quando foram abordados por um motociclista que informou que tinha acabado de ser roubado por três indivíduos, os quais haviam levado o dinheiro do troco das pizzas e saíram correndo na direção do jardim Limpão. A vítima informou que um dos três indivíduos estava armado com uma pistola. Com conhecimento da área, fizeram diligências no local e de posse das características dos indivíduos, conseguiram encontrá-los. No entanto, ao visualizarem a viatura, passaram a se evadir à pé e um deles jogou um simulacro de arma de fogo ao solo, o qual foi recolhido pelos milicianos. Um dos indivíduos correu para cima e dois correram para baixo na via. Solicitaram apoio e uma outra viatura abordou dois indivíduos em uma rua próxima, os quais estavam suados e haviam corrido muito, sendo que dentro da mochila de um deles havia uma arma de fabricação caseira, sendo encaminhados ao distrito policial onde sabe que um deles foi reconhecido pela vítima. Os réus negaram a prática do crime.

Estas as provas colhidas no decorrer a instrução.

Como se observa dos autos, a autoria restou suficientemente comprovada.

Como se vê das provas carreadas aos autos, o réu foi reconhecido pela vítima na fase inquisitiva como se verifica à fl.22. Destaco que o réu foi preso logo após o crime ainda na posse de uma das armas utilizadas no roubo. Destaco que o policial Evandro narrou que ao se aproximarem do réu e do adolescente que com ele estava, Ytalo jogou uma mochila atrás de um veículo que estava estacionado e dentro dessa mochila, estava a arma apreendida e descrita no laudo de fls.119/121.

Embora a vítima não tenha conseguido repetir o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, este não pode ser desprezado apenas porque não foi feito em Juízo, eis que ela ao ser questionado em Juízo confirmou que tinha realizado o reconhecimento naquela ocasião. É certo que o reconhecimento naquele momento se deu logo após o crime, quando ainda viva estava a memória da vítima.

Ademais, nenhuma prova foi trazida pela defesa a fim de desmerecer as provas colhidas em Juízo. O réu sequer apresentou versão para os fatos, quedando-se silente. Assim, indubitável que o réu foi um dos autores dos crimes aqui apurados. E, no caso, a subtração se deu mediante grave ameaça exercida com a exibição de uma arma de fogo, a qual foi apreendida (fl.121).

Outrossim, também restou evidente pelo relato da vítima que o crime foi perpetrado por três pessoas, restando demonstrado pela prova colhida que eles estavam previamente ajustados, tendo havido divisão de tarefas, já que o indivíduo menor de idade que foi preso com o réu foi quem abordou a vítima fazendo uso de uma arma de fogo e o réu apareceu na sequência com um terceiro indivíduo, para subtraírem da vítima as pizzas e o valor que ele trazia consigo.

Destaco que ainda restou comprovado nos autos que o réu cometeu o crime na companhia de um menor de idade, o que vem a caracterizar o crime de corrupção de menores, o que também se verifica do procedimento da Vara da Infância e Juventude local.

A prática de condutas criminosas de alta reprovabilidade, que envolve violência e grave ameaça contra pessoas, como no caso ora apurado, claramente facilita a corrupção e a deformação moral e ética de um adolescente, cuja personalidade e caráter ainda estão em formação, podendo levar este quando atingir a vida adulta, à prática reiterada de delitos.

O fato é que o crime de corrupção de menores é de natureza formal e assim não há necessidade de se demonstrar que o fato do réu ter cometido o crime com o adolescente, realmente veio a corrompê-lo. Da mesma forma, para a caracterização do crime, é irrelevante a prática de outros delitos pelo adolescente, ou mesmo saber se já possuía antecedentes infracionais, já que o crime de corrupção de menores é de natureza formal.

Aliás, anota-se que tal entendimento recentemente foi assentado pelo enunciado da Súmula 500 do E. STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Portanto, após o exame de todo o conjunto probatório, restou suficientemente comprovado que o réu infringiu a norma contida no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244- B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c na forma do artigo 69, "caput, do Código Penal.

Configurados, portanto, os delitos descritos na denúncia, passarei à dosagem das penas à luz do artigo 59 do Código Penal.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, no entanto, possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude quando menor de idade, o que se denota da certidão de fls.44/45 dos autos, a indicar má conduta social. Há de se considerar, ainda, no tocante o crime de corrupção de menores, que o crime com o qual o réu corrompeu o adolescente teve o emprego de grave ameaça com o emprego de arma de fogo. Portanto, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção dos delitos por ele perpetrados, fixo a pena base em:

- 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, em relação ao crime de roubo;
- 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão em relação ao crime de corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem consideradas. Observo que o réu era menor de vinte e um anos ao tempo do fato, o que determina o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, de modo que diminuo as penas acima fixadas ao mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo e 1 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na terceira fase, em relação ao crime de roubo, considerando o reconhecimento das causas de aumento definidas nos § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do artigo 157 do Código Penal, elevo a pena do roubo de mais 2/3 (dois terços), resultando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias multa.

Assim, torno definitivas as penas acima aplicadas ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

E, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, as penas relativas aos crimes de roubos e corrupção de menores hão de ser somadas, totalizando 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias multa.

Incabível a substituição da privação de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão de sursis por expressa vedação legal, seja pela quantidade de pena aplicada, seja pela grave ameaça exercida contra as vítimas (artigo 44, inciso I, e artigo 77, ambos do Código Penal).

O réu deverá iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado, especialmente diante do contido no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, único adequado e suficiente para reprovar suas condutas, isto porque, "o entendimento é no sentido de que a concessão de regime inicial diverso do fechado a autor de roubo retira a eficácia da pena, e, assim, acaba por incentivar a prática reiterada destes delitos patrimoniais. Qualquer outro regime mostra-se medida imprópria, inconveniente e inadequada, sobretudo diante dos altíssimos índices de criminalidade na sociedade." (TJSP - Apelação nº. 0019566-28.2014.8.26.0071 Rel. Des. Freitas Filho DJe:

29.09.2015).

Ressalte-se, ainda, que aquele que ataca o patrimônio alheio, com grave ameaça exercida com arma de fogo, além de praticar uma das mais graves expressões da criminalidade atual, é perigoso e deve ser afastado do convívio social.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar YTALO CARLOS MOURA, RG nº 58.927072, pela prática dos crimes definidos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244- B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezesete) dias multa, em regime inicial fechado.

Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima por falta de parâmetros.

Nos termos do parágrafo único do artigo 387 do CPP, o réu não faz jus a recorrer em liberdade, pois sua conduta atenta contra a ordem pública, já que o crime praticado envolveu o emprego de arma de fogo contra a vítima, como erigido da prova colhida sendo certo que há alta e concreta probabilidade de novas reincidências, isso sem contar os seus envolvimento com a criminalidade quando ainda adolescente.

Dito isto, deixo de conceder ao réu o benefício de recorrer em liberdade, recomendando-o no estabelecimento prisional em que se encontra, nos termos do § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, incabível a modificação do regime aplicado neste momento processual, bem como da detração como determina o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, eis que não há condições de se aferir a conduta carcerária do acusado, requisito subjetivo para a concessão de eventual progressão (artigo 112 da LEP) e muito menos se tem certeza, neste momento processual, que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público que poderá aumentar a pena ora imposta. Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o réu, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita no prazo legal.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 17 de novembro de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA